

към Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище “Вятово – участъци – IV, V и VII” – Русенска област, сключен на 18 май 1999г.

- Чл.61, ал.3 от Закона за подземните богатства;
- Протоколно решение от заседание на Министерския съвет, проведено на 11 октомври 2006г.

И

Чл.2 Чл.19, ал.4 се изменя, както следва:

„/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор съгласно чл.36, ал.2 от Закона за подземните богатства.”

Чл.3. Чл.21 се изменя, както следва:

„Чл.21. При неизпълнение на задължението за заплащане на концесионно възнаграждение по този договор, концесионерът дължи освен реално изпълнение и лихва в размер на законната лихва за забава за всеки просрочен ден.”

Чл.4. Чл.22 се изменя, както следва:

„Чл.22./1/ При неизпълнение на всяко от непаричните задължения по чл.7, ал.2, т.т.11, 13 и 14, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка в размер 0,5 на сто на ден върху минималното концесионно възнаграждение, но не повече от 15 на сто върху минималното концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът дължи неустойка в размер 10 на сто върху минималното концесионно възнаграждение за неизпълнение на задължението по чл.7, ал.2, т.7. Неизпълнение на посоченото задължение е налице, когато към 15 януари, концесионерът не е представил в Министерство на икономиката и енергетиката всички дължими за предходната календарна година отчети.”

Чл.5. Чл.23 от концесионния договор се изменя, както следва:

„Чл.23./1/ При виновно неизпълнение на някое от основните задължения по чл.7, ал.2, т.т.1, 2, 6, 7, 10–16 и чл.8, ал.2, т.1 и т.4, изправната страна отправя писмена покана за доброволно изпълнение до неизправната страна, в която посочва неизпълнението и иска същото да бъде отстранено в разумен срок след получаване на поканата. Срокът за отстраняване на неизпълнението не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни. Изпълнението на задължение в посочения в поканата срок, ведно със заплащане на дължимата неустойка, заличава последиците на констатираното неизпълнение.”

/2/ При трикратно неизпълнение на задължение от един и същи вид по ал.1 в срока, посочен в отправената покана, изправната страна има право да прекрати договора с отправянето на двумесечно писмено предизвестие.”

Чл.6. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от 1 януари 2007г., съдържа 2 (две) страници и е изготвено в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

**МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА:**

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
РУМЕН ОВЧАРОВ

.....
АНЕЛИЯ АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „КАОЛИН” АД

